

0005184-33.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Souza, como sendo um dos autores do roubo, inclusive, o que portava o simulacro de arma e como sendo também um dos que anunciaram o assalto.

Segundo relatos colhidos, policiais atenderam a ocorrência e através das imagens da câmera de segurança reconheceram Tarcísio como sendo um dos autores do roubo e foram até sua residência onde o acusado Tarcísio foi abordado e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

0005184-33.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005184-33.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinícius Oliveira Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

VISTOS.

VINICIUS OLIVEIRA BORGES e TARCISIO EDUARDO VASCONCELOS DUARTE foram denunciados (vide denúncia original, de fls. 55/7 e posterior aditamento de fls. 142/5), como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal porque, no dia 08 de outubro de 2018, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, junto a funcionária Letícia Maria de Silva Souza, a quem dirigida a grave ameaça, subtraiu, para si, quantia em dinheiro (R\$ 489,00), do estabelecimento comercial "Droga Bela", evadindo-se ambos, em seguida.

Após a prática do roubo, policiais reconheceram o réu Tarcísio, através das filmagens de câmera de segurança e foram até sua residência onde foi detido. No local, foram apreendidas as roupas que o réu trajava no momento do assalto e o simulacro de arma de fogo. A representante da vítima reconheceu o réu como sendo um dos agentes do roubo, bem assim as roupas que trajava e o simulacro de arma de fogo, utilizados por ele.

Vinicius não havia sido localizado, sequer identificado corretamente, assim o feito original correu somente para o réu Tarcísio.

Produziu-se prova oral, réu TARCISIO interrogado e solto em audiência (Assentada de fls. 103/4).

Logrou-se, depois, obter a identificação de "Vinicius", como sendo VINICIUS OLIVEIRA BORGES, pelo que operou-se o aditamento à denúncia de fls. 55/7, aditamento este ofertado a fls. 142/5, passando a VINICIUS a responder criminalmente, nos mesmos moldes em que denunciado Tarcísio.

Ocorre que tentou-se citação pessoal do acusado Vinicius, o que, antes, foi em vão, pelo que em relação a ele, suspendeu-se o curso do feito e do prazo prescricional (fls. 204/5).

Tarcísio foi condenado nos autos principais (dig 1502151-29 - vide fls. 234/8), tendo o Tribunal de Justiça confirmado a decisão (vide fls. 300/6, do feito precitado e fls. 354/361, dos presentes autos).

Agora, localizado, retomou-se o curso do feito para Vinicius (nos presentes autos desmembrados). Prova oral produzida, réu interrogado (fls. 381/2), seguindo-se memoriais de alegações finais, com os posicionamentos das partes (fls. 391/7 e 402/8).

É a síntese do necessário. DECIDO.

Mérito da ação abrangendo apenas Vinicius.

Procedente a ação.

O réu Vinicius confessou, na polícia, que praticou o roubo (não invocando que teria sido um furto), juntamente com Tarcísio (fls. 119), mas alegando que só veio a saber do simulacro de arma, no final do assalto. Ficou com parte do dinheiro.

Em juízo (vide mídia), disse que "queria praticar só um furto". Mas questionado pelo julgador, contou que viu quando o corréu abordava funcionária, lhe exigia entrega de dinheiro e mesmo vendo isso, em seguida, ficou com a res, que lhe foi passada pelo corréu.

Figurou, pois, como coautor de roubo, sabia, desde o início, o que seria praticado e concorreu diretamente para a execução do crime.

O réu Tarcísio confessou os fatos NA FASE JUDICIAL, admitindo ter adentrado ao local, juntamente com um outro indivíduo (e que, no contexto, só pode ser Vinicius, até pelo que Vinicius admitiu na polícia e, agora, em juízo, embora com conotação de furto, que ora alega) e, utilizando um simulacro de arma de fogo (segundo Tarcísio, passado a ele, antes de invadirem o local, por terceira pessoa, que só pode ser Vinicius), subtraíram quantia em dinheiro e se evadiram. Visava, com o dinheiro auferido, adquirir entorpecentes. Vinicius ficou com a quantia em dinheiro (ou parte dela) e não mais o viu (Vinicius não nega, sequer em juízo, ter recebido o dinheiro de Tarcísio e isto mesmo após ter visto o dinheiro sendo exigido à funcionária-vítima).

Confissão de Tarcísio, onde incrimina Vinicius, não escoteira nos autos.

Foi preso em flagrante e seguramente reconhecido pessoalmente na fase extrajudicial, até porque preso em flagrante, pela representante da vítima, Letícia Maria da Silva Souza, como sendo um dos autores do roubo, inclusive, o que portava o simulacro de arma e como sendo também um dos que anunciaram o assalto.

Segundo relatos colhidos, policiais atenderam a ocorrência e através das imagens da câmera de segurança reconheceram Tarcísio como sendo um dos autores do roubo e foram até sua residência onde o acusado Tarcísio foi abordado e de pronto assumiu informalmente a coautoria do roubo, indicando o local onde guardou o simulacro de arma de fogo. Na residência apreendidas, ainda, as roupas que o réu trajava no momento do assalto. A representante da vítima reconheceu o réu como sendo um dos agentes do roubo, bem assim as roupas que trajava e o simulacro de arma de fogo, utilizados por ele, Tarcísio.

Assim, tenho que configurados, todos os elementos subjetivos e objetivos da infração penal em tela, inclusive causa de aumento de pena (concurso de agentes), como já enfocado. O acusado Tarcísio confessou que praticou o roubo com outrem, que, como já dito, só pode ter sido Vinícius, ambos, segundo ele, ampla e adredemente conluiados para prática do roubo (jamais um mero furto).

De cooperação dolosamente diversa ou participação de menor importância não se cogita.

A prova é clara.

Vinícius aceitou praticar crime ROUBO, com outrem. Foi até o local, nele adentrou, a tudo presenciou e ficou com parte da res (inclusive afirmou, ao julgador, que viu quando Tarcísio exigia a entrega do dinheiro, à vítima). Tarcísio foi enfático, nesse sentido (vide mídia, fls. 103/4). Vinícius nem negou ter ido ao local, para praticar crime de roubo (fls. 119), malgrado tenha alegado que não sabia que uma arma ou simulacro, seria usado ao fim do assalto e, em juízo, em relato contraditório, invocado que queria só praticar furto.

Do relato da vítima, não se tem a menor dúvida de que ambos os agentes agiram juntos e aderidos subjetivamente para a prática de um roubo. Não há indício mínimo sequer, que um, queria praticar roubo e o outro furto.

Se Vinícius viu ou não o simulacro de arma, só no final da ação, como alega, isto não o socorre.

Pois quem aceita participar de assalto, invade farmácia em funcionamento, vê funcionária sendo ameaçada, fica depois com o dinheiro ou parte dele, já está cometendo roubo, como coautor (daí incabível falar-se também em participação de menor importância) e sabe, pois, que o comparsa pode resolver usar arma ou simulacro, praticar violência, etc.

Concorreu, pois, o réu, Vinícius, de qualquer forma, para a prática do assalto (na condição de coautor) e pelo princípio da unidade do crime, responde pelas mesmas penas do corréu Tarcísio, ainda que não tenha sido ele, Vinícius, quem utilizou o simulacro de arma na cena do crime (fato, no caso concreto, irrelevante), mas de tudo ativamente participando (latu sensu), sabedor, ab initio, que iriam praticar um ROUBO.

A materialidade do crime se prova pelo relato da vítima, nos termos do art. 167, do C.P.P.

PASSO À DOSAGEM DA REPRIMENDA.

Réu é primário e de certa forma confesso -disse, na polícia, inclusive, que iria praticar roubo com outrem (embora a tese da defensora, depois, foi a de furto), pelo que fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Elevo-a para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, pelo concurso de agentes, devendo o cumprimento de a mesma iniciar-se,

excepcionalmente, no REGIME SEMIABERTO (réu confesso em juízo, colaborando com a justiça, primário, não sendo as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, pelo que deixo de fixar o regime fechado, ainda que se trate de roubo majorado).

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu VINICIUS OLIVEIRA BORGES, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 13 (treze) dias-multa (valor mínimo legal), como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Arcará o condenado com o pagamento de taxa judiciária, no valor de 100 (cem) UFESPs, desde que tenha condição financeira para tanto, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ausentes os fundamentos que autorizariam a decretação da custódia preventiva, FACULTO o recurso em liberdade.

P.R.I.C.

Franca, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA